

עין משפט
נר מצוה

קבו:

לֹא עֲשֵׂה בְּלוֹם בַּפֶּגֶא. פירש הקונטרס בחלק פשיטותו וכל שכן בחלק פשיטות אחין ואין נראה דחלק פשיטותו פשיטא דמכר כדקאמר לעיל מה חלק פשוט אע"ג דלא אחי לדיה"א אלא נראה דלא עשה ולא כלום צפלאג היינו בחלק פשיטות אחין ג אכל חלק צכורה מכר וכל שכן חלק פשיטותו ומר סבר לא עשה ולא כלום צכולהו לא חלק צכורה ולא חלק פשיטות אחין ג אך תימנה דלמאן דאמר לא עשה ולא כלום צפלאג היינו בחלק פשיטות אחין מאי קא משמע לן רבא וכי על חלק אחין הוצרכו לישאל:

והלכתא יש לבבור קודם חלוקה. אע"ג דקיימא

לן כרצנן כדפסק רב פפא^(א) דלין צכור נוטל פי שנים צמלוה כרצנן דאמרי חלק צכורה עד דלתי לדיה מודו רצנן דיש לו לצכור קודם חלוקה כפ"ה דהוי שפיר ראיז לתת לו שמשעה שמת האב היה ראיז לתת לו ומיהו מכל מקום אין נוטל פי שנים צצצח^ב דלא מלתת לו ממעטיין לה אלא מימצא לו ממעטיין דצעי מאיז ומוחזק למעוטי ראיז מלוה וצבח ומלתת לו גלי לן מדקרייה מתנה דרשינן מימצא לו מאיז ומוחזק ואי לא ימצא לו לא הוי דרשינן מלתת לו פטרי ראיז וכן משמע היהא דספרי דבי רבי^ב דמימצא לו ממעטיין צצח ולעולם אית להו לרצנן דיש לו לצכור קודם חלוקה והא דאמרינן ואם אמר איני נוטל ואיני נותן רשאי לא הוי טעמא משום דיש לו ^(ג) קודם חלוקה דאפי' אין לו לצכור יכול לומר איני נוטל ואיני נותן דלא משום שצויה להסתלק מן הבכורה לגמרי שלא יוכל לחזור ולתצעה קאמר אלא הכי קאמר להו איני נוטל וכל זמן שלא נטלתי לא תוכלו לתצעי כלום: **דרי"ז** זו מקודשת ותנאו בנפל. מפורש צריש אע"פ (כמוצות דף נו. ד"ה הרי):

מדרש

ליה יהוהא דאתא לקמיה דרבי חנינא אמר ליה מוחזקני בזה שהוא בכור אמר ליה מנא ידעת אמר ליה הוו אתו לגבי אבוה אמר להו זילו לגבי שבחת ברי דבוכרא הוא ומסי רוקיה ודלמא בוכרא דאמא הוא גמירי בוכרא דאבא מסי רוקיה בוכרא דאמא לא מסי רוקיה אמר ר' אמי גמומטום שנקרע וגמצא זכר אינו נוטל פי שנים דאמר קרא יהויה הבן הבכור לשניאה עד שייהא בן משעת הויה רב נחמן בר יצחק אמר אף אינו גידון כבן סורר ומורה דאמר קרא **כ**י יהיה לאיש בן סורר ומורה עד שייהא בן משעת הויה **א**מימר

ירושה קונה: **ג**ב' לימא מתני'. דקתי אין אדם מתנה דלא כרבי יהודה ואנן קיימא לן [ועינינן מו: רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כר' יהודה: שאר. מוזן: עונה. תשמיש: ותנאו צטל. דאין אדם מתנה על מה שכתוב צמורה והוי קידושי המעשה מעשה והתנאי כמאן דלימיה דכמעשה צלא תנאי דמי: צדצר של ממון. שאר וכסות אצל עונת תשמיש מלוה היא וזערא דגופא הוא: תנאו קייס. הקדושין קדושין יש לה עליו עונה אצל לא שאר וכסות ומתני' נמי של דצר ממון הוא: הסס קא מחלש. שעל מנת כן קבלה קדושין וצהיהא הנאה דמקדש לה מחלה ליה וכיון דקבלה לקדושין מיניה נתרצית למחול אצל הכא מי מחיל מה הנאה יש לו לצן שימחול ואע"פ ששתק הבן אין זו מחילה דאינו רואה להכעיס את אציו. ולא גרסינן מי ידע דמחיל: האומר איש פלוני הנה הוא בני צכורי. מהימינן ליה לאצ ליטול פי שנים דאפי' רצנן דפליגי אדרי' יהודה לקמן צשמעתין [קסג:] ואמרי אינו נאמן הכי מילי צדמוחזק לן דלאו צכור הוא אצל צדלא מוחזק לן הי מינייהו צכור מודו דנאמן כדאמרינן לקמן [שס] אלא לרצנן יכיר [דברים כא] לתת לי צצריך היכרא: אצל אמר יירש^(א) פלוני בני הנה הוא צכור. ולא אמר צכורי אז לא יטול פי שנים דלמא צוכרא דאמא קאמר והוי צכור לכהן אצל לא לנחלה דלא הוי ראשית אונו ידידיה ומספיקא לא יהצינן ליה פי שנים ואפילו אס תפס מפקינן מיניה דלא קרינא ציה יכיר לאחרים דלכתי מספקא לן: מוחזק אני צו. ועד אחר עמו (כו'): צוכרא סוכלא. צכור שאני כשר: מוחזק אני צוה שפוא צכור. והיה עד אחד עמו. והאי צכור היה שמו צכחת כדלממיה: די הוו אפסו. החוששין צענייהן: שגחא צרי. שם הצכור ולאן היינו צריה דר"ח דלמרי' צלא יחפור (לעיל דף כו.). אמר ר"ח לא שכי צכחת צרי אלא דקן תאינתא צלא זמנה: מסי רוקיה. לעין: אמר ר' אחי. צכור הנולד טומטום שאין ניכר צו לא זכרות ולא נקצות ולאחר זמן נקרע וגמצא זכר שהיה גיד שלו וציעיו טמונין צוף. ורבותא נקט דאף על צצ שנמצא זכר גמור וכל שכן אנדרוגינוס שאין ספיקו עתיד להודע: והיס. קרא יתירא הוא: פלוני. לידה:

יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא

מר סבר. רצ פפי: לא עשה כלום צפלאג. בחלק פשיטותו וכל שכן בחלק פשוט אחיו אצל בחלק צכורה יפה מכר דיש לו לצכור קודם חלוקה: צנולוהו. אפי' בחלק צכורה: והלכתא יש לו לצכור קודם חלוקה. ואם מכר אז מחל אז נטל חלק אחד כפשוט ויתר צכל

הנכסים כולן משום דמתנה קרייה רחמנא^(א) ומשמת אצ מתנה לצכור: לנא. סל מלא פלפלין: מתני'. האומר איש פלוני צני. שהוא צכור לא יטול פי שנים. אי נמי איש [פלוגין] בני פשוט לא יירש עם אחיו: לא אמר כלום. שהרי מתנה לעקור דצר מן התורה וצעל כרחו של זה יירש עם האחין ואינו יכול לסלקו מירושה זו אלא על ידי שימן צלשון מתנה כל נכסיו לשאר צניו אז שיאמר שאר צניי יירשו כל נכסי ואליצא דרבי יוחנן צן צרוקאס: המחלק נכסיו על פיו. דלוואת שכי צ מער אינה צריכה קנין ולא שטר ולא משיכה אלא צדצור פיו צעלמא וכגון שצוה מחמת מימה כדאמר לקמן צפרק מי שמת [קנא]. וריצה לאחד. נתן לו צמתנה כפלסים אז שהשוה להן הצכור צלשון מתנה: צדציו קיימין. שיש כח צאדם ליתן ממונו צמתנה לכל מי שירצה ואין כאן מתנה על מה שכתוב צמורה שהרי לא נשאר לו אחר מיתתו כלום להוריש לצניו צתורת ירושה שיטלו הפשוטים צשוה והצכור פי שנים: ואם אמר משום ירושה לא אמר כלום. אס ריצה לאחד ומיעט לאחד צלשון ירושה שאמר פלוני צני יירש אומו שזה צית כור ופלוגי צני יירש שדה לתך ועל צנו צכורו אמר פלוני צני יירש שדה פלוני ופלוגי צני יירש שדה פלוני הגדול כשל צצירי לא אמר כלום דמתנה על מה שכתוב צמורה שאינו יכול לעשותו יורש אלא כמשפט הכתוב ודלא כר' יוחנן צן צרוקא דאמר לקמן צמתניתין (דף קז.). אס אמר על מי שראוי לירשו דצניו קיימין והך משנה דרצנן היא ורצותא הוא דנקט ריצה לאחד ומיעט לאחד משום ירושה לא אמר כלום וכל שכן היכא דעקר כל ההמלות מן האחין והוריש לאחד מהן לא עשה ולא כלום: כצצ צין צתחלה כו' דצניו קיימין. דכיון דליכא לשון מתנה צצדה מהני ליה דאף לשון

רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כר' יהודה: שאר. מוזן: עונה. תשמיש: ותנאו צטל. דאין אדם מתנה על מה שכתוב צמורה והוי קידושי המעשה מעשה והתנאי כמאן דלימיה דכמעשה צלא תנאי דמי: צדצר של ממון. שאר וכסות אצל עונת תשמיש מלוה היא וזערא דגופא הוא: תנאו קייס. הקדושין קדושין יש לה עליו עונה אצל לא שאר וכסות ומתני' נמי של דצר ממון הוא: הסס קא מחלש. שעל מנת כן קבלה קדושין וצהיהא הנאה דמקדש לה מחלה ליה וכיון דקבלה לקדושין מיניה נתרצית למחול אצל הכא מי מחיל מה הנאה יש לו לצן שימחול ואע"פ ששתק הבן אין זו מחילה דאינו רואה להכעיס את אציו. ולא גרסינן מי ידע דמחיל: האומר איש פלוני הנה הוא בני צכורי. מהימינן ליה לאצ ליטול פי שנים דאפי' רצנן דפליגי אדרי' יהודה לקמן צשמעתין [קסג:] ואמרי אינו נאמן הכי מילי צדמוחזק לן דלאו צכור הוא אצל צדלא מוחזק לן הי מינייהו צכור מודו דנאמן כדאמרינן לקמן [שס] אלא לרצנן יכיר [דברים כא] לתת לי צצריך היכרא: אצל אמר יירש^(א) פלוני בני הנה הוא צכור. ולא אמר צכורי אז לא יטול פי שנים דלמא צוכרא דאמא קאמר והוי צכור לכהן אצל לא לנחלה דלא הוי ראשית אונו ידידיה ומספיקא לא יהצינן ליה פי שנים ואפילו אס תפס מפקינן מיניה דלא קרינא ציה יכיר לאחרים דלכתי מספקא לן: מוחזק אני צו. ועד אחר עמו (כו'): צוכרא סוכלא. צכור שאני כשר: מוחזק אני צוה שפוא צכור. והיה עד אחד עמו. והאי צכור היה שמו צכחת כדלממיה: די הוו אפסו. החוששין צענייהן: שגחא צרי. שם הצכור ולאן היינו צריה דר"ח דלמרי' צלא יחפור (לעיל דף כו.). אמר ר"ח לא שכי צכחת צרי אלא דקן תאינתא צלא זמנה: מסי רוקיה. לעין: אמר ר' אחי. צכור הנולד טומטום שאין ניכר צו לא זכרות ולא נקצות ולאחר זמן נקרע וגמצא זכר שהיה גיד שלו וציעיו טמונין צוף. ורבותא נקט דאף על צצ שנמצא זכר גמור וכל שכן אנדרוגינוס שאין ספיקו עתיד להודע: והיס. קרא יתירא הוא: פלוני. לידה:

רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כר' יהודה:

א. שעד כאן לא נחלקו אלא בחלק בכורה משום דכתיב לתת לו אבל בחלק פשיטות כיוצ מודו דירכל למכור. רין. ב. ולא צפלאג ממש אלא חולקא דאחיה פשוט קרי פלאג דמאי לחצי קרקע דפי חזוקת (לעיל לו:). די רמס. ג. ואיירי דאשמועינן

בדרב פפי צפלאג דהיינו חולקא דאחיה לחודיה נקט בדרב פפא ככוליהו דמשמע דאפי' בנדפשיה נמי איכא מקצת דלא עשה ולא כלום, ומאי ניהו חלק בכורה. טס. א. [ד]לענין מחילה ומכירה שהוא כמי שאינו רוצה לקבל המתנה, שייך למימר כן, דיש כח בידו למחול ולמכור קודם שיקבלנה כמי שאינו רוצה לקבלה, אבל לזכות בשבח שהשביח קודם שהגיע לידו כגון שלפופי דהוו תמור לא, דער דמטיא לידיה, לא הויא מתנה. עמוקי יוסף.

מסורת הש"ס

(א) יצמות לו, (ב) נע"י פירשנים פ"ז דף קנ"ג, (ג) קדושין ט: כ"מ נ"ל. כמוצות מ, (ד) [דברים כא], (ה) [לקמן ק"ג, ו] [רש"ש מח"ל, ו] (ז) [לעיל קס"ה:], (ח) [לעיל קס"ה:]

תורה אור השלם

1 ב תהיין לאיש שתי נשים האחת אהובה ותאחת שנואה וילדו לו בנים האהובה והשנואה ויהי הבן הבכור לשנואה:
2 ב יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שומע בקול אביו ובקול אמו ויחרו אתו ולא ישמע אליהם:
דברים כז יא

הגהות הב"ח

(א) בשבטה המתקן נכסיו לבניו על פיו (ב) חוב' ירושה צשוקא (יבמות לו.), ריבה לאחד כו' דבריו קיימין. ללכתן נתן צמיו ואין כאן ירושה לטול צכורה ולא כפשוטים לטול צשוה, אלא מה שצריה ריבה ומה שמיטע מיטע (שם), ואם אמר משום ירושה, פלוגי יירש שדה פלונית ופלוגי שדה פלונית, לא אמר כלום. שמתנה על מה שכתוב צמורה ותנאו צטל, הוציל ולא חילק פשוטים צשוה ולצטרי פי שנים (שם), כגון שאר וסכות (כתובות נו. קדושין יט. יומא ג'א) תנאו קייס. יתן למחלה וברי מחלה, אצל עונה שאחא צערי הניח לא יתן למחלה (קדושין יב"ט שם).

מוסף רש"י

המחלק נכסיו על פיו. אחרי דברי פיו ולא צתם ירושה צשוקא (יבמות לו.), ריבה לאחד כו' דבריו קיימין. ללכתן נתן צמיו ואין כאן ירושה לטול צכורה ולא כפשוטים לטול צשוה, אלא מה שצריה ריבה ומה שמיטע מיטע (שם), ואם אמר משום ירושה, פלוגי יירש שדה פלונית ופלוגי שדה פלונית, לא אמר כלום. שמתנה על מה שכתוב צמורה ותנאו צטל, הוציל ולא חילק פשוטים צשוה ולצטרי פי שנים (שם), כגון שאר וסכות (כתובות נו. קדושין יט. יומא ג'א) תנאו קייס. יתן למחלה וברי מחלה, אצל עונה שאחא צערי הניח לא יתן למחלה (קדושין יב"ט שם).
מבוא שייך לעמוד הבא
עשר לובר ולקנחה. ימי טוהר לזכר וימי טומאה נקטה (נהו כח.). הוכריז ולבסוף נחשביו. כגון שמי צמי שן על אנשים שזוכרו ולזרמוינן ואח"כ נחשביו, ועכשיו כשהן צאין סוף לרש דיומן אומן תחסייה וכלל אחד אמרי לאו אחיזי אתה [בברות לוה]. האחד לחציו על חלקו צנכסי אציו, וצעל ההשפאה צא אצל וירשי שני האבות ואומר לכל אחד אס אחיכס אזי מנו לי ואס לי אחיכס מנו לי חלקו, וכן לגבי השני, אצל לא יוכרכו מעולם אין חסבין, דלא היתא להס וזכיה מעולם צנכסי אציו (שם).

מוסף תוספות

א. שעד כאן לא נחלקו אלא בחלק בכורה משום דכתיב לתת לו אבל בחלק פשיטות כיוצ מודו דירכל למכור. רין. ב. ולא צפלאג ממש אלא חולקא דאחיה פשוט קרי פלאג דמאי לחצי קרקע דפי חזוקת (לעיל לו:). די רמס. ג. ואיירי דאשמועינן

בכורה מכר וכל שכן חלק פשיטותו ומר סבר לא עשה ולא כלום צכולהו לא חלק צכורה ולא חלק פשיטות אחין ג אך תימנה דלמאן דאמר לא עשה ולא כלום צפלאג היינו בחלק פשיטות אחין מאי קא משמע לן רבא וכי על חלק אחין הוצרכו לישאל:

והלכתא יש לבבור קודם חלוקה. אע"ג דקיימא לן כרצנן כדפסק רב פפא^(א) דלין צכור נוטל פי שנים צמלוה כרצנן דאמרי חלק צכורה עד דלתי לדיה מודו רצנן דיש לו לצכור קודם חלוקה כפ"ה דהוי שפיר ראיז לתת לו שמשעה שמת האב היה ראיז לתת לו ומיהו מכל מקום אין נוטל פי שנים צצצח^ב דלא מלתת לו ממעטיין לה אלא מימצא לו ממעטיין דצעי מאיז ומוחזק למעוטי ראיז מלוה וצבח ומלתת לו גלי לן מדקרייה מתנה דרשינן מימצא לו מאיז ומוחזק ואי לא ימצא לו לא הוי דרשינן מלתת לו פטרי ראיז וכן משמע היהא דספרי דבי רבי^ב דמימצא לו ממעטיין צצח ולעולם אית להו לרצנן דיש לו לצכור קודם חלוקה והא דאמרינן ואם אמר איני נוטל ואיני נותן רשאי לא הוי טעמא משום דיש לו ^(ג) קודם חלוקה דאפי' אין לו לצכור יכול לומר איני נוטל ואיני נותן דלא משום שצויה להסתלק מן הבכורה לגמרי שלא יוכל לחזור ולתצעה קאמר אלא הכי קאמר להו איני נוטל וכל זמן שלא נטלתי לא תוכלו לתצעי כלום: **דרי"ז** זו מקודשת ותנאו בנפל. מפורש צריש אע"פ (כמוצות דף נו. ד"ה הרי):

ליה יהוהא דאתא לקמיה דרבי חנינא אמר ליה מוחזקני בזה שהוא בכור אמר ליה מנא ידעת אמר ליה הוו אתו לגבי אבוה אמר להו זילו לגבי שבחת ברי דבוכרא הוא ומסי רוקיה ודלמא בוכרא דאמא הוא גמירי בוכרא דאבא מסי רוקיה בוכרא דאמא לא מסי רוקיה אמר ר' אמי גמומטום שנקרע וגמצא זכר אינו נוטל פי שנים דאמר קרא יהויה הבן הבכור לשניאה עד שייהא בן משעת הויה רב נחמן בר יצחק אמר אף אינו גידון כבן סורר ומורה דאמר קרא **כ**י יהיה לאיש בן סורר ומורה עד שייהא בן משעת הויה **א**מימר

ירושה קונה: **ג**ב' לימא מתני'. דקתי אין אדם מתנה דלא כרבי יהודה ואנן קיימא לן [ועינינן מו: רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כר' יהודה: שאר. מוזן: עונה. תשמיש: ותנאו צטל. דאין אדם מתנה על מה שכתוב צמורה והוי קידושי המעשה מעשה והתנאי כמאן דלימיה דכמעשה צלא תנאי דמי: צדצר של ממון. שאר וכסות אצל עונת תשמיש מלוה היא וזערא דגופא הוא: תנאו קייס. הקדושין קדושין יש לה עליו עונה אצל לא שאר וכסות ומתני' נמי של דצר ממון הוא: הסס קא מחלש. שעל מנת כן קבלה קדושין וצהיהא הנאה דמקדש לה מחלה ליה וכיון דקבלה לקדושין מיניה נתרצית למחול אצל הכא מי מחיל מה הנאה יש לו לצן שימחול ואע"פ ששתק הבן אין זו מחילה דאינו רואה להכעיס את אציו. ולא גרסינן מי ידע דמחיל: האומר איש פלוני הנה הוא בני צכורי. מהימינן ליה לאצ ליטול פי שנים דאפי' רצנן דפליגי אדרי' יהודה לקמן צשמעתין [קסג:] ואמרי אינו נאמן הכי מילי צדמוחזק לן דלאו צכור הוא אצל צדלא מוחזק לן הי מינייהו צכור מודו דנאמן כדאמרינן לקמן [שס] אלא לרצנן יכיר [דברים כא] לתת לי צצריך היכרא: אצל אמר יירש^(א) פלוני בני הנה הוא צכור. ולא אמר צכורי אז לא יטול פי שנים דלמא צוכרא דאמא קאמר והוי צכור לכהן אצל לא לנחלה דלא הוי ראשית אונו ידידיה ומספיקא לא יהצינן ליה פי שנים ואפילו אס תפס מפקינן מיניה דלא קרינא ציה יכיר לאחרים דלכתי מספקא לן: מוחזק אני צו. ועד אחר עמו (כו'): צוכרא סוכלא. צכור שאני כשר: מוחזק אני צוה שפוא צכור. והיה עד אחד עמו. והאי צכור היה שמו צכחת כדלממיה: די הוו אפסו. החוששין צענייהן: שגחא צרי. שם הצכור ולאן היינו צריה דר"ח דלמרי' צלא יחפור (לעיל דף כו.). אמר ר"ח לא שכי צכחת צרי אלא דקן תאינתא צלא זמנה: מסי רוקיה. לעין: אמר ר' אחי. צכור הנולד טומטום שאין ניכר צו לא זכרות ולא נקצות ולאחר זמן נקרע וגמצא זכר שהיה גיד שלו וציעיו טמונין צוף. ורבותא נקט דאף על צצ שנמצא זכר גמור וכל שכן אנדרוגינוס שאין ספיקו עתיד להודע: והיס. קרא יתירא הוא: פלוני. לידה:

א. שעד כאן לא נחלקו אלא בחלק בכורה משום דכתיב לתת לו אבל בחלק פשיטות כיוצ מודו דירכל למכור. רין. ב. ולא צפלאג ממש אלא חולקא דאחיה פשוט קרי פלאג דמאי לחצי קרקע דפי חזוקת (לעיל לו:). די רמס. ג. ואיירי דאשמועינן בדרב פפי צפלאג דהיינו חולקא דאחיה לחודיה נקט בדרב פפא ככוליהו דמשמע דאפי' בנדפשיה נמי איכא מקצת דלא עשה ולא כלום, ומאי ניהו חלק בכורה. טס. א. [ד]לענין מחילה ומכירה שהוא כמי שאינו רוצה לקבל המתנה, שייך למימר כן, דיש כח בידו למחול ולמכור קודם שיקבלנה כמי שאינו רוצה לקבלה, אבל לזכות בשבח שהשביח קודם שהגיע לידו כגון שלפופי דהוו תמור לא, דער דמטיא לידיה, לא הויא מתנה. עמוקי יוסף.

בדרב פפי צפלאג דהיינו חולקא דאחיה לחודיה נקט בדרב פפא ככוליהו דמשמע דאפי' בנדפשיה נמי איכא מקצת דלא עשה ולא כלום, ומאי ניהו חלק בכורה. טס. א. [ד]לענין מחילה ומכירה שהוא כמי שאינו רוצה לקבל המתנה, שייך למימר כן, דיש כח בידו למחול ולמכור קודם שיקבלנה כמי שאינו רוצה לקבלה, אבל לזכות בשבח שהשביח קודם שהגיע לידו כגון שלפופי דהוו תמור לא, דער דמטיא לידיה, לא הויא מתנה. עמוקי יוסף.

^[א] צ' דא ר' יהודה האמר דצצר של ממון תנאו קייס: ר"י אומר וכו'.